

2045826-9

502
47-11571
A

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DE ESTADO DE NUEVO LEON, A LOS 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE (1992) UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CELEBRAMOS UN CONTRATO DE COMPRA VENTA, POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY "FOMERREY", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR EJECUTIVO SR. CONTADOR PUBLICO ISAIAS ALVAREZ OLIVOS, CUYA PERSONALIDAD SE ACREDITARA AL FINAL DE ESTE INSTRUMENTO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL MISMO SE LE DENOMINARA EL "VENDEDOR" Y POR OTRA PARTE COMPARECE(N): FRANCIA MORALES MISAELO SOTO ESPARZA Y ANDREA FUERTE GASPAR ----- A QUIEN EN LOS SUCESEDOS SE LE DENOMINARA COMO "EL COMPRADOR". PARA EL EFECTO SE OTORGAN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

AL SEÑOR FRANCIA MORALES MISAELO SOTO ESPARZA Y ANDREA FUERTE GASPAR

I : QUE NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO (BANCA DE DESARROLLO), ES FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY), QUE FUE CREADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, COMO FIDEICOMITENTES SEGUN CONTRATO DE FECHA 30 DE JULIO DE 1977, E INSCRITO ANTE EL H. REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO BAJO EL No. 139, VOL. 60, LIBRO 3, SECCION I PROPIEDAD UNIDAD MONTERREY, DE FECHA 27 DE JULIO DE 1977. LE FRANCIA MORALES MISAELO SOTO ESPARZA Y ANDREA FUERTE GASPAR

II : QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. 8495 PASADA ANTE LA FE DEL LIC. PABLO H. QUIROGA GARZA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 57 CON EJERCICIO EN ESTA CD. DE MONTERREY, N.L., Y CON EL OBJETO DE INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EL SR. ING. ROBERTO MORENO VERASTEGUI LE VENDIO A SU REPRESENTADA UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE (45 HS. 2065.00 M2) CUARENTA Y CINCO HECTAREAS, DOS MIL SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, CONOCIDO COMO EL POTRERO QUE SE LOCALIZA EN TERRENO DE EL MEZQUITAL DE APODACA, N.L. DECLARA EL COMPROVANTE DE LA COMPRA QUE EN UN

III : QUE DICHO INMUEBLE ES DE LOS CONSIDERADOS DE URBANIZACION PROGRESIVA POR LO QUE LOS SERVICIOS SERAN POR CUENTA DEL COLONISTA REGIONAL CATASTRAL No. 28, APROBADO POR LA JUNTA CENTRAL CATASTRAL EN FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 1992.

IV : QUE SOBRE LA SUPERFICIE MENCIONADA SU PODERANTE CONSTITUYO EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO NUEVO AMANECER I SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L., E INSCRITO ANTE EL H. REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO BAJO EL No. 12, VOLUMEN 43, LIBRO 3, SECCION FRACCIONAMIENTOS UNIDAD APODACA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1992.

FRANCIA MORALES MISAELO SOTO ESPARZA Y ANDREA FUERTE GASPAR: EN ESTE ACTO Y POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO "EL VENDEDOR" VENDE, SIN RESERVA NI LIMITACION ALCUNA, LIBRE DE TODO CARGO Y DE RESPONSABILIDAD, Y EL "COMPRADOR" COMPRA EL LOTE DE TERRENO DESCRITO E IDENTIFICADO EN LA DECLARACION Y DEL PRESENTE CONTRATO, CON LAS MEDIDAS QUE AHI SE INDICAN Y QUE SE DAN POR CONSIDERADAS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA O LO QUE RESULTE DE SUS COLINDANCIAS CONFORME A LA LEY, CON TODO LO QUE DE DERECHO Y POR DERECHO LE CORRESPONDA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1932 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

UNDADA: EL PRECIO DE ESTA OPERACION ES LA CANTIDAD DE \$47,795.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100)

TIENE RECIBIDA CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO FOMERREY, QUIEN OTORGA FORMAL RECIBO DE ELLA Y POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, CONFORME LO MARCA EL ARTICULO 1932, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

AMBA PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN QUE EN LA OPERACION DEL PRESENTE CONTRATO NO EXISTEN CAUSAS DE NULIDAD, ANULACION O INVALIDEZ PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 2122, 2123 Y 2124 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

V.- QUE SU REPRESENTADA ES LEGITIMA PROPIETARIA DEL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: ----- EN LA DECLARACION DE ESTE INSTRUMENTO, LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NO. 1 DE LA MANZANA N.º 39 CON SUPERFICIE TOTAL DE 115.50 MTS. CUADRADOS UBICADO EN FOMERREY No. 104 DEL MUNICIPIO DE APODACA, N.L. EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE MIDE 8.00 MTS. Y COLINDA CON CALLE BULGARIA
AL SUR MIDE 8.00 MTS. Y COLINDA CON LOTE 25
AL ORIENTE MIDE 15.00 MTS. Y COLINDA CON LOTE 2
AL PONIENTE MIDE 15.00 MTS. Y COLINDA CON CALLE GRAN BRETANA

ISAIAS ALVAREZ OLIVOS, ACREEDITA EL CARACTER CON QUE LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CALLE BULGARIA, AL SUR CALLE CAMBOYA, AL ORIENTE CALLE FRANCIA, AL PONIENTE CALLE GRAN BRETANA.

VI.- QUE EL LOTE QUE SU REPRESENTADA VENDE, SE ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMEN, EL CUAL JUSTIFICA CON EL CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMENES QUE EXPIDE EL REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

VII.- DECLARA EL COMPRADOR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CUN TERMINO DE 24 (VEINTICUATRO) MESES ANTERIORES A ESTA FECHA NO LA HA ADQUIRIDO NINGUN PREDIO QUE SEA COLINDANTE CON EL QUE ADQUIERE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

FUNDADOS EN LO ANTERIOR LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CONFERIDO: LA PARTE APODADA EN MANERA PRIVADA Y NO ATIVA, PODRA: A), COMPARECER ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, YA FUERAN NACIONALES O EXTRANJERAS, AUN TRATANDO DE ASUNTOS ULTIMOS DE EJECUCION Y DE LIQUIDACION Y ARBITRAJE, REPRESENTANDO A LA MANZANA EN LOS NEGOCIOS QUE SE LE OFREZCAN...

PRIMERA: EN ESTE ACTO Y POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL VENDEDOR VENDE SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, LIBRE DE TODO GRAVAMEN Y DE RESPONSABILIDAD, Y EL COMPRADOR COMPRARE EL LOTE DE TERRENO DESCRITO EN LA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO, CON LAS MEDIDAS QUE AHIT SE INDICAN Y QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS COMO SI SE INSERTASEN EN CADALETRA, O CLO- QUE MORESUETE DENTRO DE SUS COLINDANCIAS CONFORME A LA LEY, O CON TODO LO QUE DE HECHO Y POR DERECHO LE CORRESPONDA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2184 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.

SEGUNDA: SE DEL PRECIO DE LA OPERACION REES LA CANTIDAD DE \$ 247,795.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100) DE QUE TIENE RECIBIDA CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO FOMERREY, QUIEN OTORGA FORMAL RECIBO DE ELLA POR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

CONFORME LO MARCA EL ARTICULO 1982, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, OTORGAR DACION EN PAGD. TERCERA: PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 2184 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.

TERCERA: LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO NO EXISTEN CAUSAS DE NULIDAD, RESCISION O INVALIDEZ PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 2122, 2123 Y 2124 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MANERA ESPECIAL ANTE

VII.- QUE EL LOTE QUE SE RESERVA VENDER, SE ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMEN, LO QUE SE DECLARA CON LA CERTIFICACION DE LIBERTAD DE GRAVAMENES QUE OTORGA EL C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

AL NORTE MIDE 8.00 MTS. Y COLINDA CON CALLE BURGARIA
AL SUR MIDE 8.00 MTS. Y COLINDA CON LOTE 25
AL ORIENTE MIDE 12.00 MTS. Y COLINDA CON LOTE 2
AL PONIENTE MIDE 12.00 MTS. Y COLINDA CON CALLE GRAN BRETANA

LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDATA POR LAS SIGUIENTES CALLES:

AL NORTE CALLE BURGARIA

AL SUR CALLE CAMBOYA

AL ORIENTE CALLE FRANCIA

AL PONIENTE CALLE GRAN BRETANA

VII.- DECLARA EL COMPRADOR QUE LA PROPIEDAD DE ESTE VERDADERO QUE EN UN TERMINO DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS ANTES DE LA FIRMA DE ESTE ACTO NO HA ADQUIRIDO NINGUN PREDIO EN LA COLINDANCIA CON EL QUE ADQUIERE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

FUNDADOS EN LO ANTERIOR LOS COMITANTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- EN ESTE ACTO Y POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO "EL VENDEDOR" VENDE, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, LIBRE DE TODO GRAVAMEN Y DE RESPONSABILIDAD, Y EL "COMPRADOR" COMPRO EL LOTE DE TIERRA DESCRITO E IDENTIFICADO EN LA DECLARACION Y DEL PRESENTE CONTRATO, CON LAS MEDIDAS QUE AHI SE INDICAN Y QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS COMO SI SE INSERTARAN A LA LETRA O LO QUE RESULTE DENTRO DE SUS COLINDANCIAS CONFORME A LA LEY, CON TODO LO QUE DE HECHO Y POR DERECHO LE CORRESPONDA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2184 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- EL PRECIO DE ESTA OPERACION ES LA CANTIDAD DE 247,725.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100) QUE TIENE RECIBIDA CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO FOMERREY, QUIEN OTORGA FORMAL RECIBO DE ELLO, POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, CONFORME LO MARCA EL ARTICULO 1885, DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.

TERCERA.- AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO NO EXISTEN CAUSAS DE NULIDAD, RESCISION O INVALIDEZ PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 2122, 2123 Y 2124 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.

CUARTA:--EN VIRTUD DE LA TITULACION DE INMUEBLE QUE EN ESTE ACTO SE EFECTUA, QUEDA EXTINGUIDO PARCIALMENTE POR CUMPLIMIENTO DEL FIDEICOMISO MENCIONADO EN LA DECLARACION DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE AL LOTE DE TERRENO OBJETO DE ESTA OPERACION SE REFIERE, SUBSISTIENDO EN TODAS SUS DEMAS PARTES HASTA EN TANTO SE CANCELE EN FORMA TOTAL Y DEFINITIVA, LOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA LA SOLUCION DE LOS ASUNTOS QUE SE LE OFREZCAN A LA PARTE MANDANTE.

QUINTA:-- LA "EL COMPRADOR" MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE ESCRITURA PRIVADA DE COMPRA VENTA POR SER LO CONVENIDO, CONSUMANDOSE LA TRASLACION DE DOMINIO DESDE EL MOMENTO DE SU FIRMA AGREGANDO QUE SERAN POR SU CUENTA LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA MISMA, HASTA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE. RELACIONES CON LOS TRABAJOS EN CONSECUENCIA, EN RELACION CON ESOS ASUNTOS, PODRA EJERCITAR LAS MENCIONADAS FACULTADES, O SEA COMPARECER EN CARACTER DE ADMINISTRADOR PERSONALIDAD REPRESENTANTE DE LA PARTE MANDANTE, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS ONCE, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCION SEGUNDA, Y OCHOCIENTOS

EL C.P. ISAIAS ALVAREZ OLIVOS, ACREDITA EL CARACTER CON QUE COMPARECE Y LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON EL SIGUIENTE DOCUMENTO:--PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO (84,966) OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, DE FECHA (2) DOS DE ABRIL DE (1992) MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO EDUARDO GARCIA VILLEGAS, NOTARIO PUBLICO NUMERO (15) QUINCE CON EJERCICIO EN EL DISTRITO FEDERAL, LA CUAL QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NUMERO (2367) DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE, VOLUMEN (197-48) CIENTO NOVENTA Y SIETE Y CUARENTA Y OCHO LIBRO NO. (4), CUATRO TERCER AUXILIAR ACTOS Y CONTRATOS DIVERSOS SECCION DE COMERCIO CON FECHA (13) TRECE DE MAYO DE (1992) MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y LA CUAL CONTIENE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y ACTOS DE DOMINIO, EL CUAL EN LO CONDUENTE DICE:...

CLAUSULAS.. PRIMERA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y SU CORRELATIVO DE LOS CODIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN CON LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN DE PODER O CLAUSULA ESPECIAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL ORDENAMIENTO JURIDICO PRIMERAMENTE CITADO Y SU CORRELATIVO DE LOS SEGUNDOS.. SEGUNDA.- DENTRO DEL AMBITO DEL PODER CONFERIDO, LA PARTE APODERADA DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, PODRA: A).- COMPARECER ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, OYA FUEREN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, AUN TRATANDOSE DE JUNTAS DE CONCILIACION Y DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, REPRESENTANDO A LA PARTE MANDANTE EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE LE OFREZCAN... B).- PROMOVER Y CONTESTAR TODA CLASE DE DEMANDAS O DE ASUNTOS Y SEGUIRLOS POR TODOS SUS TRAMITES, INSTANCIAS, E INCIDENTES HASTA SU FINAL DECISION... C).- RECUSAR... D).- TRANSIGIR... E).- ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES... F).- CONFORMARSE CON LAS RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES O INTERPONER CONTRA ELLAS, SEGUN LO ESTIME CONVENIENTE, LOS RECURSOS LEGALES PROCEDENTES... G).- PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO... H).- PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS PENALES DE TODA ESPECIE... I).- CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL EN CUALQUIER PROCESO, COADYUBANDO A LA ACCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS TERMINOS QUE LAS LEYES PERMITAN... J).- OTORGAR EL PERDON CUANDO PROCEDA... K).- DESISTIRSE DE LOS ASUNTOS, JUICIOS Y RECURSOS, AUN TRATANDOSE DEL JUICIO DE AMPARO... L).- COMPARECER ANTE AUTORIDADES FISCALES... M).- HACER Y RECIBIR PAGOS... N).- HACER CESION DE BIENES... O).- SOMETER LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA PARTE MANDANTE A LA DECISION DE ARBITROS DE DERECHO Y ARBITRADORES, ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRA ANTE LOS MISMOS... P).- OTORGAR DACION EN PAGO... TERCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, DENTRO DEL AMBITO DEL PODER CONFERIDO LA PARTE APODERADA PODRA COMPARECER ANTE TODAS LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE TRABAJO, DE MANERA ESPECIAL ANTE

CUARTAS-EN VIRTUD DE LA TIPOGRAFIA DE LAMARQUE QUE EN ESTE ACTO SE
ELEGIDA-QUEDA EXTINGUIDO PARCIALMENTE POR CUMPLIMIENTO. EL
FIDUCIARIO MENCIONADO EN LA DECLARACION DE ESTE INSTRUMENTO.
POR LO QUE AL ACTO DE TERMINO OBJETO DE ESTA DECLARACION SE RESERVA
SUSCRIBIENDO EN TODAS SUS PARTES HASTA EN TANTO SE CANCELE
EN FORMA TOTAL Y DEFINITIVA.

QUINTA- EL CONRADOR MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA
PRESENTE ESCRITURA PRIVADA DE COMPRA VENTA POR SER LO CONVENIENTE.
CONSUMIENDO LA TRANSACCION DE CONFINIO DESDE EL MOMENTO DE SU
FIRMA ADECUANDO QUE SERAN POR SU CUENTA LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN
CONSEGUINDO DE LA MISMA. HASTA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE.

P E R B O N A I I D A D A

EL C.F. ISAIAS ALVAREZ OLIVERA ACREDITA EL CARACTER CON QUE
COMPARECE Y LA EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA
CON EL SIGUIENTE DOCUMENTO: PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO (84.944) OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y OCHO, DE FECHA (15) DOS DE ABRIL DE (1995) MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO EDUARDO GARCIA
VILLASAS, NOTARIO PUBLICO NUMERO (15) QUINCE MIL CINCO CIENTO EN EL
DISTRITO FEDERAL. EL CUAL QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y SU INSCRIPCION NUMERO
(1567) DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO
CIENTO NOVENTA Y SIETE Y OCHO, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO
TERCER AUXILIAR ACTOS Y CONTRATOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN
CON FECHA (13) TRECE DE MAYO DE (1995) MIL NOVECIENTOS Y NOVENAS,
DOS Y LA CUAL CONTIENE LA TRANSACCION DE COMPRA VENTA DE LAS
ACTOS DE ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD, EN LA CUAL EN LA
CONDUENTE DICE:
CLABULAS. PRIMERA. EL CONRADOR MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN
LOS TERMINOS DE LA TRANSACCION DE COMPRA VENTA DE LAS PROPIEDADES
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTOS Y OCHO, PASADA ANTE LA FE DEL
CORRELATIVO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN
MEXICANA, CON TODAS LAS CLABULAS, EN LA CUAL EN LA
ESPECIAL. EN LOS TERMINOS DE LA TRANSACCION DE COMPRA VENTA DE LAS
Y SIETE DEL ORDENAMIENTO DE LA TRANSACCION DE COMPRA VENTA DE LAS
CORRELATIVO DE LOS SEGUNDO. LA PARTE APODERADA EN MANERA ESPECIAL Y NO
PODER CONFERIR. LA PARTE APODERADA EN MANERA ESPECIAL Y NO
LIMITATIVA. PODRA: A). COMPARECER ANTE LAS AUTORIDADES
JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS DE JUNTAS DE CONCILIACION Y DE
MUNICIPALES. AUN TRATANDOSE DE TRANSACCION DE COMPRA VENTA DE LAS
CONCILIACION Y ARBITRAJE. REPRESENTANDO A LA PARTE APODERADA EN
TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE LE OFRECEN... EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN
CONTESTAR TODA CLASE DE DEMANDAS O DE AGENTES Y AGENTES POR
TODOS SUS TRAMITES. INSTANCIAS. B. INCIDENTES. HASTA EL FINAL
DECISION. C). RESERVA. D). TRANSACCION. E). ARBITRAJE Y
ABSOLVER POSICIONES. F). CONFORMARSE CON LAS RESOLUCIONES DE
LAS AUTORIDADES O INTERPONER RECURSOS PROCEDENTES. G). PROMOVER EL
CONVENIENTE. LOS RECURSOS LEGALES DENUNCIAS Y QUEJAS REALES DE
JUICIO DE AMPARO. H). PRESENTAR DENUNCIAS Y QUEJAS REALES DE
TODA ESPECIAL. I). CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL EN CUALQUIER
PROCESO. COADYUVANDO A LA ACCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN LOS
TERMINOS QUE LAS LEYES PERMITAN. J). OTORGAR EL PERDON CUANDO
PROCEDA. K). DESISTIRSE DE LOS ASUNTOS. JUICIOS Y RECURSOS. AUN
TRATANDOSE DEL JUICIO DE AMPARO. L). COMPARECER ANTE AUTORIDADES
FISCALES. M). HACER Y RECIBIR PAGOS. N). HACER DECISION DE
BIENES. O). SEÑALAR LOS ASUNTOS DE DERECHO Y ARBITRADORES.
MANDANTE A LA DECISION DE ASUNTOS DE DERECHO Y ARBITRADORES.
ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRA ANTE LOS JUECES.
OTORGAR DACION EN PAGO. TERCERA. PODER GENERAL PARA ACTOS
DE ADMINISTRACION. EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL
ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES DE
LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. COMPARECER ANTE TODAS
PODER CONFERIR LA PARTE APODERADA EN MANERA ESPECIAL ANTE
LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE TRABAJO DE MANERA ESPECIAL ANTE

LAS RELACIONADAS EN EL ARTICULO QUINIENTOS VEINTITRES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT), A REALIZAR TODAS LAS GESTIONES Y TRAMITES NECESARIOS PARA LA SOLUCION DE LOS ASUNTOS QUE SE LE OFREZCAN A LA PARTE MANDANTE, LA CUAL QUE COMPARECERA EN EL CARACTER DE REPRESENTANTE EN TERMINOS DEL ARTICULO ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE DETERMINA: "LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES Y DEMAS PERSONAS QUE EJERZAN FUNCIONES DE DIRECCION O ADMINISTRACION EN LAS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS, SERAN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DEL PATRON Y EN TAL CONCEPTO LO OBLIGAN EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES". EN CONSECUENCIA, EN RELACION CON ESOS ASUNTOS, PODRA EJERCITAR LAS MENCIONADAS FACULTADES, O SEA COMPARECER EN CARACTER DE ADMINISTRADOR Y, POR LO TANTO, DE REPRESENTANTE DE LA PARTE MANDANTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS ONCE, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCION SEGUNDA, Y OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO COMPARECER A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION EN QUE SEA CITADO POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE CONCORDANCIA A LAS FACULTADES GENERALES, Y AUN LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN DE PODERES O CLAUSULA ESPECIAL EN EL PAGO DE IMPUESTO CUARTA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS EN LOS DEMAS CODIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA. ALCANCE QUINTA.- LAS LIMITACIONES.- LOS PODERES CONFERIDOS TIENEN LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: PARA EL APODERADO b).- SOLO PODRAN EJERCITARSE EN RELACION A LOS BIENES Y DERECHOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY" (FOMERREY). b).- PARA DESISTIR DE LAS ACCIONES INTENTADAS, TRANSIGIR, COMPROMETER EN ARBITROS, HACER CESION DE BIENES Y OTORGAR DACION DE PAGO, AL APODERADO DEBERA CONTAR CON AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE UN DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL DE "NACIONALTO FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO. c).- EL APODERADO PODRA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES UNICAMENTE PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y EN MATERIA DE TRABAJO EN FAVOR DE UNA O VARIAS PERSONAS Y REVOCAR A DISCRECION LOS QUE OTORQUE. d).- EL APODERADO NO PODRA SUBSTITUIR O DELEGAR LAS FACULTADES QUE PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO SE LE OTORGAN. e).- EL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION SERA EJERCIDO DE ACUERDO CON LOS LIMITES Y CONDICIONES QUE LE FIJEN EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO Y LA FIDUCIARIA.

ISAAC SOTO ESPARZA

ANDREA FUENTES

TESTIGOS

ING. FRANCISCO ACERO RUEDA

LIC. MARICRUZ HERNANDEZ RAMIREZ

ESC. No. 10,939

[illegible]

2045827-9 503 47-11

507

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DE ESTADO DE NUEVO LEON, A LOS
 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE (1992) UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
 CELEBRAMOS UN CONTRATO GENERAL EN SU POR UNA PARTE NACIONAL
 FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
 DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FOMENTO

LAS PARTES QUE INTERVIENEN OTORGAN POR GENERALES LAS SIGUIENTES:

EL C.P. ISAIAS ALVAREZ OLIVOS, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE
 EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MEXICO, D.F. CON REGISTRO FEDERAL DE
 CAUSANTES AADI-380125-R91 AL CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTO
 SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, Y CON DOMICILIO
 CONVENCIONAL EN AVE. JOSE E. GONZALEZ NO. 292, COL. URDIALES
 EN ESTA CIUDAD

EL SR. MISAEL SOTO ESPARZA
 MANIFIESTA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ESTADO
 CIVIL CASADO, HABIENDO NACIDO EL DIA (30) DEL MES DE (08)
 DE (1948), DEDICADO A EMPLEADO, AL CORRIENTE EN EL PAGO
 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO Y CON
 DOMICILIO EN BULGARIA #200

LA SRA. ANDREA FUERTE GASPAR
 MANIFIESTA SER: MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA,
 ORIGINARIA DE MORELIA, MICH. SEGUN CONTRATO DE FECHA HABIENDO NACIDO
 EL DIA (04) DEL MES (02), DE (1953), EXENTA EN EL PAGO DE IMPUESTO
 SOBRE LA RENTA POR DEDICARSE A LAS LABORES DEL HOGAR, CON EL
 DOMICILIO ANTES SENALADO, AD UNIDAD MONTERREY,

BIEN ENTERADAS LAS PARTES CONTRATANTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE
 LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LA FIRMAN ANTE LA PRESENCIA
 DE DOS TESTIGOS IDONEOS PARA RATIFICARSE ANTE EL REGISTRADOR
 PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. - DAMOS FE. -

EL VENDEDOR

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FOMENTO
 METROPOLITANO DE MONTERREY. (FOMERREY)

C.P. ISAIAS ALVAREZ OLIVOS
 DIRECTOR EJECUTIVO.

CUENTA No.

E/C. MISAEL SOTO ESPARZA

EL (LOS) COMPRADOR (ES)
 enteró a esta Tesorería la cantidad de \$ 45,000.00

MISAEL SOTO ESPARZA

ANDREA FUERTE GASPAR

TESTIGOS

TOTAL \$ 45,000.00

Apodado N. L. a 15 de OCTUBRE

ING. FRANCISCO ACERO RUEDA

LIC. MARICRUZ HERNANDEZ RAMIREZ

ESC. No. 10,939

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA GARZA

RECIBIDO

507

LAS PARTES QUE INTERVIENEN OTORGAN POR GENERALES LAS SIGUIENTES:

EL C. P. IBARRA ALVARO OLIVOS, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINAL DE MEXICO, D.F., CON REGISTRO FEDERAL DE

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, a los 18 días del mes de enero de 1993 ante mí, Licenciado JORGE L. FERNANDEZ CAVAZOS Cuarto Registrador Público de la Primera Cabecera Distrital en el Estado, comparecen: LOS OTORGANTES quienes manifestaron, junto con los Testigos, que RATIFICAN en todas y cada una de sus partes el contenido de esta ESCRITURA PRIVADA DE COMPRA VENTA, que antecede y reconocen como de su puño y letra las firmas que la suscriben; lo que asiento en esta Acta para todos los efectos legales a que haya lugar, DOY FE.

LIC. JORGE L. FERNANDEZ CAVAZOS

INSCRIPCION No. 502
SECCION propiedad LIBRO 11
HORA Y FECHA DE PRESENTACION apodaca
MONTERREY, N. L., 18 DE enero DE 1993



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N. L.

4o. R. P. DELAR
LIC. JORGE LUIS FERNANDEZ CAVAZOS

ANDREA FORTES

MICHAEL BOTO ESPARZA

TESTIGOS

LIC. JARICRUZ FERNANDEZ RANIEREZ

TESTIGO, ACERO RUEDA

REC. No. 10.939

RECIBIDO
FORANEO
93 JAN 15 9:20

Y DE COMERCIO



TESORERIA MUNICIPAL

APODACA, N. L.

RECIBO OFICIAL

Nº 08099

CUENTA No. _____

El C. MISAELO SOTO ESPARZA

Clave 4000-10-30

enteró a esta Tesorería la cantidad de \$ 45,000.00

(CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL)

por concepto de PAGO DE ISAI FOMERREY ADEUDO \$ 45,000.00

M- 39 L-01 COL. NUEVO AMANECER RECARGOS \$ _____

TOTAL \$ 45,000.00

Apodaca, N. L., a 15 de OCTUBRE de 1992

EL C. TESORERO MUNICIPAL

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA GARZA



TESORERIA MUNICIPAL
APODACA, N. L.

AL DE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

RECIBO OFICIAL
Nº 08099

APODACA, N. L.

CUENTA No _____

ETC. MICHAEL ROTO ESPARZA

Clave 4000-10-30

Entero a esta Tesorería la cantidad de \$ 42,000.00

(CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL)

por concepto de PAGO DE ADEUDO \$ 42,000.00

RECARGOS \$

TOTAL \$ 42,000.00

de 1992

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA GARZA



TESORERIA MUNICIPAL
APODACA, N. L.